

Statuto "MusicaSocietà APS"

Testo dello Statuto sottoscritto a Bologna il 5 giugno 2026 dai legali rappresentanti degli enti fondatori. Trascrizione in solo testo, senza timbri e sottoscrizioni originali.

Art. 1 — Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: "MusicaSocietà APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Bologna e con durata illimitata.

Art. 2 — Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa svolge in via principale e continuata una o più attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari, nonché delle competenze e della collaborazione degli enti associati, nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione opera prevalentemente quale organismo di coordinamento, supporto e servizio a favore delle scuole di musica e degli enti associati, promuovendo lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione dell'educazione e della cultura musicale.

In particolare l'Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 3) servizi strumentali ad enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- 4) ricerca, sperimentazione, documentazione e diffusione di pratiche educative, culturali e sociali di particolare interesse collettivo, con specifico riferimento all'educazione musicale, alla didattica artistica e creativa, anche mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale, nonché allo studio e alla valutazione degli effetti culturali, educativi e sociali dell'impiego della musica, del suono e delle tecnologie emergenti nei processi di apprendimento, inclusione e partecipazione culturale, in contesti scolastici, extrascolastici e comunitari;
- 5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- 6) promozione della cultura della legalità, della responsabilità civile e della cittadinanza attiva, anche attraverso attività educative, culturali e formative basate sulla musica, sull'arte e sulla partecipazione collettiva, con particolare attenzione ai contesti giovanili, scolastici e territoriali;
- 7) promozione delle pari opportunità, dell'inclusione sociale e del contrasto alle discriminazioni, attraverso attività educative, culturali e artistiche volte a favorire l'accesso alla pratica musicale e culturale, la partecipazione attiva delle persone e la valorizzazione delle diversità nei contesti educativi, sociali e territoriali.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore — attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva — al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 — Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'Associazione esclusivamente:

- Associazioni di Promozione Sociale (APS);
- Enti del Terzo Settore (ETS);
- Enti senza scopo di lucro operanti nell'ambito dell'educazione musicale, culturale, artistica e formativa,

che condividano le finalità dell'Associazione e intendano partecipare attivamente alla realizzazione delle sue attività e dei suoi progetti.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, il numero degli enti del Terzo Settore o degli enti senza scopo di lucro diversi dalle APS non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle APS associate. Il Consiglio Direttivo verifica il rispetto di tale rapporto in sede di ammissione e nel corso della vita associativa.

Chi intende essere ammesso come associato deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le informazioni richieste e dichiarando di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, tenendo conto in particolare:

- della coerenza dell'ente richiedente con le finalità, i valori e le attività dell'Associazione;
- della partecipazione effettiva e continuativa alla vita associativa;
- dell'assenza di situazioni di conflitto con le attività, i progetti e le strategie dell'Associazione.

La deliberazione di ammissione o di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato e, in caso di ammissione, annotata nel libro degli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della prima riunione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno esclusivamente nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni temporanee o comunque limitative dei diritti associativi.

Art. 4 — Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, nonché di candidarsi alle cariche sociali, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- b) partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'Associazione;
- c) utilizzare i servizi, gli spazi e le strutture dell'Associazione secondo le modalità stabilite dagli organi competenti;
- d) partecipare ai progetti, alle iniziative e alle attività di sistema promosse dall'Associazione, secondo criteri e modalità stabiliti dagli organi associativi;
- e) esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto;
- f) essere informati sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- g) approvare il programma annuale delle attività;
- h) ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- i) prendere visione del bilancio e degli altri documenti sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) collaborare alle attività associative in modo coerente con le finalità dell'Associazione, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa annuale nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

- d) collaborare in modo leale e trasparente alla realizzazione delle attività e dei progetti associativi, evitando comportamenti che possano arrecare pregiudizio agli interessi, all'immagine o alle strategie dell'Associazione.

Art. 5 — Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- a) recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione, salvo il diverso termine stabilito dagli organi associativi per esigenze organizzative o progettuali in corso;
- b) mancato pagamento della quota associativa, trascorsi i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo e previa comunicazione all'associato;
- c) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la violazione grave o reiterata dello Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi associativi; comportamenti contrastanti con le finalità, i valori o le strategie dell'Associazione; comportamenti che arrechino o possano arrecare pregiudizio agli interessi, all'immagine o alle attività dell'Associazione, ovvero che determinino situazioni di conflitto con i progetti e le iniziative associative; il venire meno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'associato.

L'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento; l'Assemblea delibera in via definitiva in occasione della prima riunione utile.

La perdita della qualifica di associato non comporta la restituzione della quota associativa versata, né dà diritto su una parte del patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 — Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, se nominato;
- e) il Revisore legale dei conti, se nominato.

Art. 7 — Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto a un voto. Il diritto di voto è esercitato dal legale rappresentante dell'ente associato o da un suo delegato formalmente designato.

Ogni associato può ricevere un numero massimo di tre deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche in forma elettronica, inviata agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno.

L'Assemblea può svolgersi anche con modalità telematiche, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva e l'esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti espressi, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano maggioranze qualificate.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche del presente Statuto, l'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto.

Le deliberazioni di modifica statutaria sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la nomina dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, quando previsti dalla legge o dal presente Statuto;
- le modifiche dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- ogni altra materia espressamente riservata alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 8 — Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche designate dagli enti associati.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In sede di prima applicazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo è nominato dall'atto costitutivo.

In caso di cessazione, dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentrano i primi dei non eletti.

Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo convoca senza indugio l'Assemblea per la nomina dei componenti mancanti.

I componenti così nominati restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero organo si intende decaduto e il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, deve convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo integrale del Consiglio Direttivo.

Art. 9 — Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione — nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio — e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 — Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Organo di controllo, anche monocratico, è composto da soggetti in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo può essere attribuito anche l'incarico di revisione legale dei conti, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I componenti dell'Organo di controllo durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Art. 11 — Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, ivi compresi eventuali avanzi di gestione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti di enti pubblici e privati, nonché di persone fisiche, espressamente destinati a incrementare il patrimonio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da contributi pubblici e privati;
- c) da donazioni, liberalità e lasciti non destinati a patrimonio;
- d) da proventi derivanti dalle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- e) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- f) da entrate derivanti da attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- g) da ogni altra entrata ammessa dalla legge.

Art. 12 — Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto annualmente dal Consiglio Direttivo in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e ai relativi decreti attuativi.

Il bilancio di esercizio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 13 — Divieto di distribuzione degli utili e destinazione del patrimonio

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Art. 14 — Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

La devoluzione del patrimonio è deliberata dall'Assemblea secondo le maggioranze previste dal presente Statuto.

Art. 15 — Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 16 — Volontari

L'Associazione può avvalersi dell'attività di volontari nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

I volontari svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione tiene il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 17 — Lavoratori e collaboratori

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al corretto funzionamento dell'Associazione e allo svolgimento delle attività di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 18 — Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e le relative norme di attuazione, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 19 — Disposizioni finali e transitorie

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione.

Gli adeguamenti dello Statuto che si rendessero necessari per conformarlo a disposizioni normative sopravvenute o a indicazioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore possono essere deliberati dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dal presente Statuto.

Sottoscritto a Bologna il 5 giugno 2026 dai legali rappresentanti dei quattro enti fondatori: Marco Badini (Jam Session APS), Graziano Benvenuto Beluffi (Eco della Valle - Piacenza BIMBI IN MUSICA APS), Daniela Peraino (Mondo Musica ETS), Franco Cacciari (Audioline Music Village APS).